[Bereitgestellt: 24.10.2026 00:50]

Land Wien | Einwanderung und Staatsbürgerschaft

AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG

CERHA HEMPEL
Cerha Hempel Rechtsanwälte GmbH
FRIST / KALENDER EINGETRAGEN (ohne GOG)
10.11.2026 / Alex

Amt der Wiener Landesregierung
MA 35 | Dresdner Straße 93
1200 Wien
Telefon +43 1 4000 35354
Fax +43 1 4000 99 35110
82-ref@ma35.wien.gv.at
www.staatsbuergerschaft.wien.at

MA 35 – 387376-2026
FISHLOCK Alexander Hannibal
Staatsbürgerschaft / Citizenship

Wien / Vienna, 23.10.2026

Sehr geehrter Herr,
Dear Sir,

in Wahrnehmung der historischen Verantwortung Österreichs hat das österreichische Parlament einstimmig die österreichische Staatsbürgerschaft für Nachkommen von Opfern des NS-Regimes durch sogenannte Anzeige gemäß § 58c Staatsbürgerschaftsgesetz (StbG) ab 01.09.2020 ermöglicht und dafür gesetzliche Voraussetzungen geschaffen.
In recognition of Austria's historical responsibility, the Austrian Parliament unanimously adopted an amendment to the Austrian Citizenship Act. In accordance with the legal requirements of Section 58c of the Citizenship Act (StbG), descendants of Austrian Nazi victims can acquire Austrian citizenship by means of a declaration as of 01.09.2020.

Wir danken Ihnen für das Interesse am Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft. Ihre Anzeige zum Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft ist am 05.03.2026 beim Land Wien – Magistratsabteilung 35 eingelangt.
We thank you for your interest in acquiring Austrian citizenship. The Office of the Vienna Provincial Government (Municipal Department 35) received the "citizenship declaration" for on 05.03.2026.

Die Magistratsabteilung 35 hat als zuständige Behörde die Erfüllung der Voraussetzungen des § 58c StbG anhand Ihrer individuellen Angaben in diesen Anzeigen geprüft. Im Verfahren ist die Behörde dabei an die vom österreichischen Parlament festgelegten gesetzlichen Vorgaben gebunden.
Based on the information provided in these declarations, Municipal Department 35, as the competent authority, has checked whether the requirements of Section 58c of the Citizenship Act has been met in your case. In this process, the authority is bound by the legal requirements set out by the Austrian parliament.

Bedauerlicherweise müssen wir Ihnen mitteilen, dass diese Vorgaben in folgenden Punkten nicht erfüllt erscheinen:
Unfortunately, we have to inform you that these legal requirements appear to not have been met

regarding the following aspects:

- der Vorfahre hatte Verfolgungen nicht mit Grund zu befürchten oder erlitten
- *The ancestor did not have reason to fear nor suffered persecution.*

Die Details sind den im Folgenden ausführlich beschriebenen Gründen und deren rechtlicher Würdigung zu entnehmen.
Please find further details and the legal assessment below.

Zu Ihrer Anzeige konnte aufgrund Ihrer eigenen Angaben, der von Ihnen vorgelegten Dokumente, unserer Recherchen in Datenbanken des Findbuchs des Nationalfonds der Republik Österreich, der Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands, von Yad Vashem, des Österreichischen Staatsarchivs, der Arolsen Archives, in jener des United States Holocaust Memorials, sowie einer Nachschau in der Staatsbürgerschaftsevidenz, einer Auskunft des Archives der Stadt Wien, MA 8, sowie mehrerer Begutachtungen durch den Amtssachverständigen folgender Sachverhalt festgestellt werden:

Sie sind am 17.04.1973 in London, Vereinigtes Königreich, als Kind von Richard Laurence Seyman Fishlock und Alexandra Gabriella Mary Fishlock, geboren. Alexandra Gabriella Maria Fishlock, geb. Czernin, ist das Kind von Alexander Friedrich Paul Czernin und Yannick Diana Czernin, geb. Hulton.
Als verfolgten Vorfahren haben Sie Ihren Großvater mütterlicherseits, Alexander Friedich Paul Czernin, geboren am 30.04.1913 in Wien, genannt.

Laut Ihren eigenen Angaben floh Ihr Großvater 1947 aufgrund seines Eintretens für die demokratische Republik Österreich in das Vereinigte Königreich. Zudem wurde Furcht vor Gefangennahme, Enteignung und Ermordung durch Behörden des Deutschen Reiches oder Organe der NSDAP angegeben. Sie hatten bereits zuvor eine Anzeige zum Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft gemäß § 58c StbG eingebracht. Damals konnte in einem historischen Gutachten vom 04.08.2023 keine Verfolgung bzw. zu befürchtende Verfolgung durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches für Alexander Czernin festgestellt werden.

Mit Ihrer erneuten Anzeige vom 05.03.2026 haben Sie bisher unbekannte Dokumente vorgelegt. Sie übermittelten verschiedene Dokumente zu Alexander Czernin und seinen Cousins Humprecht Czernin und Rudolf Czernin. Laut Ihren Angaben stammen diese Dokumente aus dem Tschechischen Nationalarchiv in Prag, dem Österreichischen Staatsarchiv in Wien und privaten Familienarchiven. Zudem wurde eine durch Ihren Onkel verfasste Familiengeschichte der Familie Czernin von und zu Chudenitz übermittelt. Aus diesem Dokument geht hervor, dass Vermögenswerte der Familie durch vom NS-Regime eingesetzte Zwangsverwalter beschlagnahmt wurden und die Familie von Enteignungen betroffen gewesen sei. Zusätzlich übermittelten Sie eine Stellungnahme, in der angeführt wird, dass sich Verfolgungshandlungen durch den Nationalsozialismus nicht gegen einzelne Familienmitglieder persönlich gerichtet hätten, sondern gegen unterschiedliche Personen, die wegen ihrer Zugehörigkeiten zur Familie Czernin verfolgt worden seien.

Aus den übermittelten Dokumenten geht eine Verfolgung von Humprecht Czernin und Rudolf Czernin hervor. Vier Mitglieder der Familie Czernin (Edmund Czernin, Humprecht Czernin, Jan Depold Czernin und Rudolf Czernin) gaben zusammen mit anderen Adeligen eine Treuerklärung gegenüber dem tschechoslowakischen Staat ab. Rudolf Czernin wurde wegen eines „Rundfunkverbrechens" zu einer Zuchthausstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Sein Besitz wurde im Februar 1942 unter Zwangsverwaltung gestellt, im April 1942 beschlagnahmt und an das Protektorat Böhmen und Mähren verkauft. Reinhard Heydrich wies in einem Brief vom 16.05.1942 darauf hin, dass die Familie Czernin und andere Adelige aus Böhmen und Mähren in Hinsicht auf Spionage besonders schädlich seien. Humprecht Czernin wurde am 09.06.1942 wegen unzulässigen Waffenbesitzes festgenommen und verstarb schließlich in der Haft. Alexander Czernin soll daraufhin von Organen der NSDAP überprüft worden sein und stand in diesem Zusammenhang auf der Beobachtungsliste der Partei.

Aus den vorgelegten Dokumenten geht unbestritten hervor, dass Humprecht Czernin und Rudolf Czernin Opfer von NS-Verfolgung gewesen sind. Es ist möglich, dass es sich hierbei um die Cousins von Alexander Czernin handelt, was jedoch nicht mit Sicherheit bestätigt werden kann, da zur Verwandtschaft keine Dokumente vorliegen.

Nach Auffassung des Amtssachverständigen sei es jedenfalls nicht als schlüssig zu erachten, dass die Verfolgung von Humprecht Czernin und Rudolf Czernin Auswirkungen auf Alexander Czernin hatte. In diesem Zusammenhang sei festzuhalten, dass Humprecht Czernin und Rudolf Czernin nicht verfolgt wurden, da sie Mitglieder der Adelsfamilie Czernin gewesen sind, sondern weil sie sich zusammen mit anderen Adeligen aus Böhmen und Mähren öffentlich für den Bestand des tschechoslowakischen Staates aussprachen. Es konnte kein Hinweis dafür gefunden werden, dass sich Alexander Czernin bzw. sein Zweig der Familie, etwa sein Vater oder seine Geschwister, auch entsprechend äußerten. Ein enger Bezug dieses Familienzweigs zur Tschechoslowakei konnte nicht festgestellt werden. Die Familie erwarb bereits 1916 das Heimatrecht in Wien und daher wurden die Familienmitglieder mit der Gründung der Republik Österreich 1918 österreichische Staatsbürger. Aus den bekannten Dokumenten geht zudem kein Hinweis hervor, dass Alexander Czernin zu Humprecht Czernin oder zu Rudolf Czernin ein enges Verhältnis hatte.

Zusätzlich wurde ein Gauakt zu Alexander Czernin vorgelegt. Darin liegen Beurteilungen von Behörden des Deutschen Reiches zu Alexander Czernin im Zusammenhang mit seiner Bestellung zum wissenschaftlichen Assistenten an der Lehrkanzel für Verbrennungskraftmaschinen und Kraftfahrwesen an der Technischen Hochschule Wien aus den Jahren 1941/42 vor. In den vorliegenden Dokumenten konnte durch den NSDAP Ortsgruppenleiter des Schottenviertels, den Sicherheitsdienst des Reichsführers SS und die NSDAP Gauleitung Wien nichts festgestellt werden, was seiner Bestellung zum wissenschaftlichen Assistenten im Weg stünde. Der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS stellt darin fest, dass er an seinem Wohnort einen guten Ruf genieße. Zudem wurde er am 12.02.1940 zur Wehrmacht eingezogen und auch in diesem Zusammenhang könne nichts Negatives gegen ihn vorgebracht werden.
Zusammenfassend könne aus Sicht des Amtssachverständigen festgehalten werden, dass aus der Verfolgung von Humprecht Czernin und Rudolf Czernin keine Verfolgung bzw. zu befürchtende

Verfolgung von Organen der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches für Alexander Czernin hervorgeht. Dass Alexander Czernin keine Verfolgung zu befürchten hatte, wird zusätzlich durch den vorliegenden Gauakt gestärkt, aus dem hervorgeht, dass in den Jahren 1941/42 nichts Negatives zu seiner Person in Hinsicht auf seine Bestellung zum wissenschaftlichen Assistenten festgestellt werden konnte.

Am 22.07.2026 haben Sie uns weitere Unterlagen und am 28.07.2026 eine Stellungnahme per E-Mail übermittelt und um eine erneute Durchsicht des Aktes durch einen Historiker gebeten. Ihren Angaben zufolge sollen die Dokumente in der Gesamtheit zeigen, dass Alexander Czernin zwar keine Verfolgung erlitten hat, aber dass er sehr wohl Verfolgung zu befürchten hatte.

Es wurde ein Brief von Reinhard Heydrich an Martin Bormann vom 16.05.1942, Antwortschreiben des Bundesarchivs in Berlin und der National Archives in Prag, ein Essay von Dr. Zdeněk Hazdra zu der Thematik, einen Artikel Miloš Hořejš und ein Auszug aus den Gefängnisunterlagen von Humprecht Czernin vorgelegt.

In dem übermittelten Brief von Reinhard Heydrich an Martin Bormann geht es um die Enteignungen der Familie Czernin und anderer tschechischer Adelsfamilien im Zusammenhang mit deren öffentlichen Unterstützungserklärungen zum Erhalt des tschechoslowakischen Staates. Wie bereits im Gutachten vom 27.05.2026 festgehalten wurde, konnte für Alexander Czernin keine Verfolgung bzw. zu befürchtende Verfolgung festgestellt werden. Die nun nachgereichten Dokumente enthalten keinen ebenso keinen Hinweis in diesem Zusammenhang. Sämtliche von Ihnen skizzierten Verfolgungshandlungen beziehen sich auf den tschechoslowakischen Teil der Familie Czernin.

Die von Ihnen vorgebrachten Argumente in Hinsicht auf eine zu befürchtende Verfolgung von Organen der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches sind somit aus Sicht des Amtssachverständigen nicht hinreichend. Allein die Verwandtschaft zu Humprecht Czernin und Rudolf Czernin bzw. die Tatsache, dass er der Adelsfamilie Czernin angehörte, führten für Alexander Czernin aus historischer Perspektive nicht zu einer zu befürchteten Verfolgung von Organen der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches.

Am 15.09.2026 wurden eine weitere Stellungnahme sowie zusätzlicher Dokumente eingebracht. Darin wird vorgebracht, dass nun ein amtlicher Lagebericht ausfindig gemacht werden konnte, aus dem hervorgehe, dass Alexander Czernin Verfolgung zu befürchten gehabt habe. Es handelt sich hierbei um eine Korrespondenz zwischen Reinhard Heydrich und Martin Bormann. In der Korrespondenz wird die Zwangsverwaltung der Güter der zehn wichtigsten tschechischen Adelsfamilien diskutiert (unter anderem der Familie Czernin). Bei dem anderen übermittelten Dokument handelt es sich um einen Aktenvermerk, in dem festgehalten wird, dass Versuche sich für die von der Beschlagnahme betroffenen Großgrundbesitzer einzusetzen unter Verweis auf das Gewicht der politischen Gründe unterbunden wurden. Die Betroffenen hätten eine „anationale Haltung“ gezeigt. Aus den beiden Dokumenten wird in der Stellungnahme geschlossen, dass die Verfolgung für die Familie Czernin nicht erst gedroht hatte, sondern bereits gegenwärtig gewesen ist. Es wird auf einen Tagebuchauszug des Bruders von Alexander Czernin, Felix Czernin, verwiesen, der am 28.03.1945 ausführt, dass er von der Gestapo verhaftet wurde und stundenlang verhört

worden sei.

Als Reaktion auf die übermittelte Stellungnahme wurde in einem ersten Schritt in der Mitgliederkartei der NSDAP recherchiert. Zu Alexander Czernin selbst konnte keine Mitgliederkartei gefunden werden, jedoch ist die Mitgliederkartei nicht vollständig. Es wurde jedoch eine Mitgliederkartei zum Bruder Felix Czernin, geboren am 07.03.1902, gefunden. Die Verwandtschaft zwischen Alexander Czernin und Felix Czernin wird durch den vorliegenden Auszug aus der Heimatrolle bestätigt. Im Zuge der Recherche in der Mitgliederkartei der NSDAP wurde festgestellt, dass zahlreiche Familienmitglieder der Familie Czernin Mitglieder der NSDAP gewesen sind, darunter auch einige, die im Sudetenland wohnhaft waren, also in jenem Gebiet, dass vor 1938 Teil der Tschechoslowakei war. Es wird in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass ein Cousin von Alexander Czernin, Peter Czernin, geboren am 25.11.1907, Karriere in der NSDAP machen konnte und zum SS-Obersturmbannführer befördert wurde.

Aus Sicht des Amtssachverständigen erscheint es daher aufgrund des Engagements zahlreicher Mitglieder der Familie Czernin in der NSDAP äußerst unwahrscheinlich, dass entferntere Verwandte der verfolgten Familienmitglieder tatsächlich von Verfolgung von Organen der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches betroffen oder bedroht gewesen seien, nur weil sie derselben weitverzweigten Adelsfamilie angehörten.

In einem weiteren Schritt werden nun noch Ergänzungen zu Felix Czernin hinzugefügt. Aus einem seitens von Ihnen übermittelten Tagebucheintrag von Felix Czernin geht hervor, dass er am 28.03.1945 in Wien von der Gestapo verhaftet und verhört wurde. Ihm wurden Kontakte und Verbindungen in die Türkei vorgeworfen, zudem sei er ein österreichischer Legitimist gewesen.

Es konnten zu der Verhaftung und dem Verhör von Felix Czernin abseits der Tagebucheinträge keine weiteren Informationen und Dokumente gefunden werden. Laut des vorliegenden Tagebucheintrags sei er am 28.03.1945 in Wien von der Gestapo verhaftet und verhört worden. Ihm sei vorgeworfen worden, dass er Kontakte und Verbindungen in die Türkei gepflegt habe und österreichischer Legitimist gewesen zu sein. Am 28.03.1945 stand Wien kurz vor der Einnahme durch die Rote Armee. Es ist daher unwahrscheinlich, dass für diese Zeit Dokumente von Verhaftungen der Gestapo in Wien existieren. Es wurde zudem eine Anfrage an das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes übermittelt. Diese Anfrage verlief jedoch ergebnislos. Das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes konnte in der Erkennungsdienstlichen Kartei sowie in den Tagesrapporten der Gestapo Wien keinen Hinweis zu Felix Czernin finden. Die in den Tagebucheinträgen von Felix Czernin skizzierten Ereignisse können daher durch keinerlei Dokumente bestätigt werden.

Aus Sicht des Amtssachverständigen steht die mögliche Verhaftung von Felix Czernin nicht zwingend im Zusammenhang mit der Verfolgung von Humprecht Czernin und Rudolf Czernin. Es sei in diesem Zusammenhang zu beachten, dass Wien damals vor der Einnahme durch sowjetische Truppen stand. Festzustellen ist aus historischer Sicht, dass sich die Leitstelle der Gestapo Wien in den letzten Tagen des Krieges radikalisierte und zahlreiche Endphasenverbrechen beging. Sollte es tatsächlich Verfolgungshandlungen gegen Felix Czernin in dieser Zeit gegeben haben, erscheint es

aus Sicht des Amtssachverständigen jedoch fraglich zu sein, ob dadurch auch sein Bruder Alexander Czernin dadurch Verfolgung durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches zu befürchten hatte.

Zur Gesamtbetrachtung der Situation von Alexander Czernin wird zusätzlich auf die Informationen und Dokumente verwiesen, die Sie der Behörde bereits in seinem vorherigen Verfahren übermittelt haben. Dort gaben Sie an, dass Alexander Czernin unter anderem aus Österreich floh, da er als Flugzeugingenieur gezwungen worden sei, die Kriegsanstrengungen der Nationalsozialisten zu unterstützen. Hierzu wurde auch ein Auszug aus der Internetseite „Vertipedia" übermittelt, der sich mit dem Ingenieur August Stepan beschäftigt. Der Text enthält jedoch auch einige Informationen zu Alexander Czernin. August Stepan und Alexander Czernin arbeiteten zusammen mit anderen Ingenieuren unter der Leitung von Baron Friedrich von Doblhoff in den Wiener Neustädter Flugzeugwerken an der Entwicklung von Helikoptern. Nach dem Krieg erhielt Alexander Czernin Arbeit bei dem Flugzeughersteller Fairey Aviation im Vereinigten Königreich. Die Informationen zu Alexander Czernin werden zusätzlich durch die Ausführungen in dem Buch „Aeronautical Research in Germany: From Lilienthal Until Today" bestätigt.

Alexander Czernin dürfte daher als Ingenieur in einem wichtigen Forschungsprojekt im Bereich der Rüstungsindustrie tätig gewesen sein. Im Zusammenhang mit dieser Position ist es unwahrscheinlich, dass er Verfolgung erlitten hat oder befürchten musste. Zudem dürfte seine Ausreise aus Österreich mit seinem Job bei Fairey Aviation im Vereinigten Königreich zusammenhängen. Informationen darüber, wann er genau Österreich verlassen hat, liegen nicht vor. Es konnte bisher auch kein Hinweis dafür gefunden werden, dass er nach dem Krieg auf dem Bundesgebiet gemeldet gewesen ist. Es scheint daher wahrscheinlich zu sein, dass Alexander Czernin Österreich zeitnahe nach dem Krieg verlassen hat. Somit dürfte die Ausreise von Alexander Czernin nicht mit einer zu befürchteten Verfolgung von Organen der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches in Verbindung gestanden sein.

Am 16.10.2026 wurden weitere Unterlagen zum Bruder von Alexander Czernin, Felix Czernin, eingebracht. Daraus geht hervor, dass die Österreichische Volspartei im Jahr 1946 darum ansuchte, Felix Czernin als Opfer des Nationalsozialismus anzuerkennen und davon abzusehen, ihn nach dem Krieg aufgrund seiner Mitgliedschaft in der NSDAP in die Liste der Nationalsozialisten gemäß § 27 des Verbotsgesetzes einzutragen. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Felix Czernin aufgrund von Hoch- und Landesverrat von 28.03.1945 bis 07.04.1945 von der Gestapo inhaftiert gewesen sei. Er wurde in diesem Zusammenhang von den österreichischen Behörden offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt.

Fraglich bleibt, inwiefern sich die Verfolgung von Felix Czernin auf seinen Bruder Alexander Czernin auswirkte. Grundsätzlich verfolgte das NS-Regime auch enge Familienmitglieder von politischen Gegnern, auch wenn diesen selbst keine Mitgliedschaft in einer Widerstandsorganisation nachgewiesen werden konnte. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die rechtlichen Bestimmungen zu Hochverrat gemäß § 80 ff. des Reichsstrafgesetzbuches (RStGB) relevant. § 80 RStGB definierte Hochverrat grundsätzlich als einen gewaltsamen oder organisatorischen Versuch, den Staat zu stürzen oder seine Ordnung zu beseitigen. Für den vorliegenden Fall ist weiterhin die

Rechtsgrundlage § 83 Abs. 2 RStGB „Generelle Vorbereitung von Hochverrat“ von Relevanz. Diese Bestimmung war als Generalklausel gedacht, um jegliche Fälle der Hochverratsvorbereitung zu erfassen. Es wurde hier seitens des Gesetzgebers bewusst auf eine Aufzählung aller in Frage kommender strafwürdiger Vorbereitungshandlungen verzichtet, um zu verhindern, dass die Norm nicht auf jegliche Formen des Angriffs gegen den Bestand des NS-Regimes angewendet werden konnte. Es sollte durch diese Bestimmung die Möglichkeit bestehen, selbst die entferntesten Vorbereitungshandlungen zum Hochverrat bestrafen zu können. Basierend auf der Rechtsgrundlage § 83 Abs. 2 RStGB konnte eine bis zu zehnjähriger Zuchthausstrafe verhängt werden.

In den Verfahren bezüglich Generelle Vorbereitung zum Hochverrat gemäß § 83 Abs. RStGB wurden nicht nur Personen angeklagt, die Mitglieder von illegalen politischen Organisationen gewesen sind. Zahlreiche Personen wurden angeklagt, obwohl kein Hinweis vorlag, dass sie irgendeiner Gruppe oder Organisation angehörten.

In dem vorliegenden Fall kommt auch die Klausel zur „Nichtanzeige eines hochverräterischen Unternehmens“ gemäß § 139 RStGB in Betracht. Hierbei war es strafbar, wenn eine Person über „staatsfeindliche“ Aktionen Bescheid wusste und dies nicht an die Behörden meldete. Die verhängten Strafen reichten in diesen Fällen von 6 Monaten bis lebenslanges Zuchthaus. Es gibt zahlreiche bekannte Fälle, bei denen im Zuge der Verhaftung von Widerstandskämpfern auch enge Verwandte verhaftet wurden, die mit Sicherheit nicht an deren Widerstandstätigkeiten beteiligt gewesen sind.

In Hinsicht auf Alexander Czernin ist jedoch festzuhalten, dass er in der Zeit der Verfolgung seines Bruders als Ingenieur an einem kriegswichtigen Forschungsprojekt für das NS-Regime beteiligt gewesen ist. Dies steht in starkem Widerspruch zu einer potenziellen Bedrohung durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches. Nach dem Krieg bekam Alexander Czernin aufgrund seiner Forschung im Bereich der Entwicklung von Hubschraubern eine Anstellung bei dem britischen Flugzeughersteller Fairey Aviation und in diesem Zusammenhang begab er sich in das Vereinigte Königreich. Dies bedeutet, dass selbst wenn er tatsächlich Verfolgung zu befürchten gehabt hätte, der Grund für seiner Ausreise mit nicht erlittene bzw. zu befürchtende Verfolgung von Organen der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches gewesen ist. Als Grund für die Ausreise ist eher davon auszugehen, dass sich mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch Alexander Czernins Tätigkeit in der Erforschung und Herstellung kriegswichtiger Luftfahrzeuge in Österreich erledigt hatte, während die britische Firma Fairey Aviation, die laut Wikipedia für die Royal Air Force produzierte, für ihn Verwendung hatte.

Rechtlich folgt:

Gemäß § 58c Abs. 1 StbG erwirbt ein Fremder unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 Z 2 bis 6 und 8 und Abs. 2 Z 1 und 3 bis 7 die Staatsbürgerschaft, wenn er der Behörde (§ 39) unter Bezugnahme auf dieses Bundesgesetz schriftlich anzeigt, sich als Staatsbürger oder Staatsangehöriger eines der Nachfolgestaaten der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie oder Staatenloser jeweils mit Hauptwohnsitz im Bundesgebiet vor dem 15.05.1955 in das

Ausland begeben zu haben, weil er Verfolgungen durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches mit Grund zu befürchten hatte oder erlitten hat oder weil er wegen seines Eintretens für die demokratische Republik Österreich Verfolgungen ausgesetzt war oder solche zu befürchten hatte.

Gemäß § 58c Abs. 3 erwirbt ein Fremder unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 Z 2 bis 6 und 8 und Abs. 2 Z 1 und 3 bis 7 die Staatsbürgerschaft, wenn er der Behörde (§ 39) unter Bezugnahme auf dieses Bundesgesetz schriftlich anzeigt und durch unbedenkliche Urkunden oder sonstige geeignete und gleichwertige Bescheinigungsmittel nachweist, dass er Nachkomme in direkter absteigender Linie einer Person ist, die gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 die Staatsbürgerschaft erworben hat oder erwerben hätte können. Die Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß.

Voraussetzung für den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft aufgrund der Bestimmung des § 58c Abs. 3 iVm Abs. 1 StbG ist somit, dass der Vorfahre sich ins Ausland begeben hat, weil er*sie entweder Verfolgung durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches erlitten oder zu befürchten hatte oder weil er*sie wegen seines*ihres Eintretens für die demokratische Republik Österreich Verfolgungen ausgesetzt war oder solche zu befürchten hatte.

Der VwGH hat im Erkenntnis vom 26.09.2024, Ro 2024/01/0003 zur Wortfolge „Verfolgungen durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches“ im Sinne des § 58c StbG folgendes ausgeführt: Der in § 58c StbG verwendete Begriff der zu befürchtenden „Verfolgungen durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches“ wird im StbG nicht näher definiert. Die Wortfolge „Verfolgungen durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches mit Grund zu befürchten“ findet sich erstmals in § 2 Abs. 3 zweiter Satz des Gesetzes vom 10. Juli 1945 über die Überleitung in die österreichische Staatsbürgerschaft (Staatsbürgerschafts Überleitungsgesetz St-ÜG.), StGBl. 1945/59 idF der 2. Staatsbürgerschafts-Überleitungsgesetznovelle, BGBl. 1946/52. Die Materialien zur 2. Staatsbürgerschafts-Überleitungsgesetznovelle BGBl. 1946/52 (AB 18 zur RV 9 BlgNR 5. GP 1) sprechen in diesem Zusammenhang von „politischen Verfolgungen“.

Die Materialien zur StbG Novelle BGBl. I Nr. 48/2022 (AB 1421 zu IA 2146/A BlgNR 27. GP 1) weisen eingangs ausdrücklich darauf hin, dass die in § 58c StbG normierten Sondererwerbstatbestände für die während der NS Zeit Verfolgten des Nationalsozialismus sowie deren Nachkommen Ausdruck des Bekenntnisses Österreichs zu seiner Verantwortung für die Verbrechen während dieser Zeit sind. Hinsichtlich der Prüfung der Verfolgung nach § 58c Abs. 2 Z 1 StbG, die im Falle einer Rückkehr zu befürchten gewesen wäre, legen die Materialien (AB 1421 zu IA 2146/A BlgNR 27. GP 2 und 7) dar, dass ein objektiver Maßstab anzulegen ist und sohin jedenfalls bei jenen Personengruppen, die während der NS-Zeit typischerweise verfolgt wurden, wie insbesondere politischen Gegnern, Menschen jüdischer Herkunft, Roma und Sinti, Menschen mit geistiger oder physischer Beeinträchtigung, Zeugen Jehovas oder Homosexuelle, von einer zu befürchtenden Verfolgung auszugehen ist. Wer zu einer dieser Gruppen gehörte, erfüllt daher diese Erwerbsvoraussetzungen des § 58c Abs. 1 bzw. Abs. 2 Z 1 StbG (vgl. Plunger/Schober in Plunger/Esztegar/Eberwein [Hrsg], StbG² [2023] § 58c Rz 2 StbG).

Unter „Verfolgungen durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches“ sind somit für die NS-Zeit typische, von der nationalsozialistischen Ideologie ausgehende Verfolgungen aus politischen Gründen oder aus Gründen der Abstammung zu verstehen (vgl. bereits VwGH 28.3.1955, 2110/54, zu § 2 Abs. 3 Staatsbürgerschafts Überleitungsgesetz 1949, BGBl. Nr. 276). Dazu zählen jedoch nicht andersartige Verfolgungen, wie etwa Verfolgungen wegen ausschließlich gemeiner Straftaten ohne Zusammenhang mit nationalsozialistisch motivierter direkter oder indirekter politischer oder ethnischer Verfolgung (vgl. Kolonovits/Burger/Wendelin, Staatsbürgerschaft und Vertreibung [2004] 96, mwN). Auf dieser Grundlage ist das Vorliegen zu befürchtender Verfolgungen durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Deutschen Reiches iSd § 58c StbG unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles zu beurteilen.

Keiner dieser Gründe scheint bei Ihrem Großvater vorgelegen zu haben: Zwar war sein Bruder möglicherweise von Verfolgung durch die NSDAP oder die Behörden des Deutschen Reiches bedroht, dies erscheint bei Ihrem Großvater, Alexander Friedrich Josef Czernin, jedoch weniger wahrscheinlich, da er an einem für die Nationalsozialisten kriegswichtigen Forschungsprojekt beteiligt war. Seine Ausreise nach Großbritannien scheint eher damit in Verbindung zu stehen, dass er mit seiner Erfahrung in der Erforschung und Produktion für Kriegszwecke geeigneter Luftfahrzeuge dort nach dem Krieg sofort eine Anstellung finden konnte. Damit fällt Alexander Friedrich Josef Czernin aber nicht in die Zielgruppe des § 58c StbG.

Auch für die Eltern konnte eine Verfolgung durch Organe der NSDAP oder Behörden des Deutschen Reiches nicht festgestellt werden. Der Gesetzgeber wollte mit der Bestimmung des § 58c StbG die Möglichkeit einer erleichterten Einbürgerung für Vertriebene des Nationalsozialismus und deren Nachkommen schaffen, die sich aus den genannten Beweggründen ins Ausland begeben haben. Da Ihr Großvater, Alexander Friedrich Josef Czernin, nicht deshalb geflohen ist, weil er*sie Verfolgungsmaßnahmen durch Organe der NSDAP oder Behörden des Deutschen Reiches gegen seine*ihre Person oder aufgrund eines Eintretens für die demokratische Republik Österreich mit Grund zu befürchten gehabt hätte, liegen die Voraussetzungen zum Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft nicht vor.

Da Alexander Friedrich Josef Czernin, die Voraussetzungen des § 58c Abs. 1 StbG nicht erfüllt, können auch Sie leider die österreichische Staatsbürgerschaft nicht gemäß § 58c Abs. 3 StbG erwerben.

Es haben sich auch keine Hinweise ergeben, dass einer der übrigen Erwerbstatbestände erfüllt sein könnte.

Sie haben nun die Möglichkeit, binnen zwei Wochen nach Erhalt dieses Schreibens schriftlich dazu Stellung zu nehmen oder gegebenenfalls Ihre Anzeige zurückzuziehen. Eine Stellungnahme ist innerhalb von zwei Wochen schriftlich per Post oder per E-Mail an die Magistratsabteilung 35 an die im Briefkopf angeführten Kontaktdaten zu richten.
You have the possibility to provide a written statement within two weeks of receiving this letter or to withdraw your declaration. A written statement must be sent within two weeks by post or by e-mail to Municipal Department 35 by using the contact details set out in the letterhead.

Sollte keine Stellungnahme einlangen, werden Sie im Sinne der Ausführungen einen Bescheid erhalten.
In case no statement is received from you, you will receive a notification ("Bescheid") in accordance with the reasons and legal assessment outlined above.

Sachbearbeiter*in: Sarafinovic
Referat 8.2.4
+43 1 4000 35569

Für die Landesregierung:
Elektronisch gefertigt
Stobbe

Ergeht an:

Alexander Hannibal Czernin FISHLOCK, zH CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH

Stadt Wien

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Diese Amtssignatur gilt für Wien als Gemeinde und Land.

Information zur Prüfung des elektronischen Siegels
bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.wien.gv.at/amtssignatur